

TERMOS DA EMPRESA CONTRATANTE DA PLATAFORMA FLINKER

**Data de publicação: 10 de abril
de 2026.**

**Estes Termos da Empresa
Contratante da Plataforma
Flinker (“Termos da Empresa
Contratante”) regulam o
acesso e o uso da Plataforma**

Flinker por pessoas jurídicas que utilizam a plataforma para publicar, divulgar, contratar, intermediar e gerenciar oportunidades de trabalho temporário, eventual, autônomo, sob demanda ou de curta duração (“gigs”). Ao criar cadastro, acessar ou utilizar a Plataforma Flinker como empresa contratante, a pessoa jurídica declara que leu, compreendeu e aceitou integralmente estes Termos, bem como os Termos Gerais da Plataforma Flinker, a Política de Privacidade e os

demais documentos
complementares aplicáveis.

1. DEFINIÇÃO DE EMPRESA

CONTRATANTE

Para fins destes Termos,
considera-se **empresa
contratante** toda pessoa
jurídica regularmente inscrita
no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), com
situação ativa, que utilize a
Plataforma Flinker para
divulgar gigs, visualizar perfis,
interagir com prestadores de

serviço temporário, contratar serviços, efetuar pagamentos e utilizar as demais funcionalidades disponíveis ao perfil empresarial.

A empresa contratante declara que possui poderes, regularidade e capacidade jurídica para aderir a estes Termos, contratar serviços por meio da plataforma e assumir todas as responsabilidades decorrentes de sua atuação.

2. NATUREZA DA RELAÇÃO COM A

FLINKER

A empresa contratante reconhece e concorda que a Flinker atua exclusivamente como **plataforma tecnológica de intermediação digital**, não sendo empregadora, tomadora direta dos serviços, agência de emprego, empresa de terceirização ou parte executora dos gigs ofertados por meio da plataforma.

A relação entre a empresa contratante e a Flinker é limitada ao uso da infraestrutura tecnológica

disponibilizada, incluindo funcionalidades de cadastro, publicação, match, comunicação, reputação, verificação, carteira, pagamentos integrados, histórico e demais recursos operacionais. A Flinker não se responsabiliza pela execução material do serviço, pela qualidade do trabalho realizado pelo prestador, pela adequação do gig às necessidades específicas da empresa contratante ou pelos riscos inerentes à relação direta entre empresa contratante e

prestador de serviço
temporário.

3. NATUREZA DA RELAÇÃO ENTRE EMPRESA CONTRATANTE E PRESTADOR DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

A empresa contratante
reconhece que a relação
estabelecida com o prestador
de serviço temporário por meio

da Plataforma Flinker possui natureza civil e comercial, a ser analisada à luz da contratação concreta realizada entre as partes, e não gera, por si só, qualquer vínculo jurídico com a Flinker.

A Flinker não participa da execução do serviço, não define jornada, não exerce poder disciplinar, não dirige a prestação, não supervisiona presencialmente o prestador e não organiza a atividade da empresa contratante. Em razão disso, eventual discussão sobre vínculo trabalhista,

responsabilidade civil,
regularidade contratual ou
obrigações acessórias
decorrentes da relação
material entre empresa
contratante e prestador de
serviço temporário deverá ser
analisada exclusivamente à luz
dessa relação específica, sem
imputação automática à Flinker.
A empresa contratante
compromete-se a não utilizar a
Plataforma Flinker como
instrumento para mascarar,
dissimular ou operacionalizar
relação de emprego
previamente caracterizada nos

termos da legislação trabalhista, notadamente quando houver subordinação direta, pessoalidade obrigatória, habitualidade estruturada e onerosidade em contexto típico de vínculo empregatício.

4. REQUISITOS DE CADASTRO E MANUTENÇÃO DA CONTA

A empresa contratante deverá manter cadastro completo,

atualizado e verdadeiro, incluindo razão social, nome fantasia, CNPJ ativo, endereço, dados de contato, meios de pagamento e demais informações solicitadas pela plataforma. A Flinker poderá solicitar documentos complementares a qualquer tempo para confirmação da identidade, regularidade cadastral, titularidade dos meios de pagamento, representação legal, regularidade fiscal aparente ou segurança do ecossistema. A empresa contratante é

integralmente responsável pelas informações prestadas, pela atualização dos dados e pelas atividades realizadas em sua conta. O acesso à conta deverá ser restrito a representantes autorizados, cabendo à empresa zelar pela segurança das credenciais, senhas e dispositivos utilizados.

5. PUBLICAÇÃO DE GIGS E RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO

Ao publicar um gig na Plataforma Flinker, a empresa contratante declara que a oportunidade anunciada é legítima, lícita, real, executável e compatível com a legislação brasileira. A empresa contratante é integralmente responsável pelo conteúdo publicado, incluindo descrição da atividade, requisitos, local, data, horário, valor, condições de execução, exigências técnicas, riscos envolvidos, materiais disponibilizados, quantidade de vagas e demais informações associadas ao gig.

É vedada a publicação de gigs com conteúdo falso, discriminatório, ofensivo, enganoso, ilícito, abusivo, incompatível com normas de saúde e segurança, ou que induzam o prestador de serviço temporário a erro quanto à natureza da atividade, à remuneração, às condições de trabalho ou ao nível de risco.

A empresa contratante compromete-se a não publicar vagas ou gigs que exijam atividades ilícitas, perigosas sem informação adequada, que envolvam fraude, captação

irregular de dados, transporte de materiais proibidos, práticas discriminatórias, assédio ou qualquer conduta incompatível com a lei e com os padrões de integridade da Flinker.

6.

RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DO GIG

A empresa contratante é responsável por garantir que o ambiente de execução do gig seja minimamente adequado,

seguro e compatível com a atividade proposta, bem como por fornecer informações claras sobre acesso ao local, responsável de contato, condições operacionais, materiais eventualmente exigidos, regras de entrada e saída, exigências documentais e particularidades relevantes para a boa execução do serviço.

Caso o gig envolva riscos específicos, exigência de equipamentos de proteção, acesso a áreas controladas, contato com público,

manipulação de bens sensíveis, uso de ferramentas ou exposição a condições especiais, a empresa contratante deverá informar tais circunstâncias de forma prévia e clara, respondendo por omissões, falhas ou inconsistências nas informações prestadas.

A empresa contratante reconhece que a escolha final pelo aceite ou recusa do gig pertence ao prestador de serviço temporário, que atua de forma autônoma e independente.

7. PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

A empresa contratante compromete-se a manter meio de pagamento válido, regular e apto ao processamento das transações realizadas por meio da Plataforma Flinker. Ao contratar um prestador por meio da plataforma, a empresa contratante autoriza a Flinker, diretamente ou por parceiros autorizados, a processar o pagamento correspondente,

incluindo valores do gig, eventuais taxas de intermediação, tarifas de conveniência, custos de parcelamento, facilitação de pagamento e demais valores informados na plataforma antes da conclusão da operação.

O pagamento devido pela empresa contratante será considerado obrigação válida e exigível a partir da efetiva contratação do gig e de acordo com as regras operacionais da plataforma. A Flinker poderá intermediar, reter

temporariamente, conciliar, processar e repassar valores, observadas as regras de prevenção à fraude, confirmação de serviço, contestação, cancelamento, disputa, análise de risco e demais critérios operacionais. A empresa contratante reconhece que o não pagamento, a tentativa de fraude, a contestação abusiva, a utilização de meio de pagamento inválido, a inadimplência, o chargeback indevido ou qualquer conduta que comprometa a

regularidade financeira da operação poderá resultar em suspensão, bloqueio ou cancelamento da conta, sem prejuízo da cobrança administrativa e judicial dos valores devidos.

8. TAXAS, TARIFAS E SERVIÇOS DA PLATAFORMA

Pelo uso das funcionalidades da Plataforma Flinker, a empresa contratante poderá estar sujeita ao pagamento de taxa de intermediação, tarifa

de conveniência, custos de parcelamento, remuneração por facilitação de pagamento, serviços adicionais, ferramentas premium, verificações especiais ou outras receitas operacionais da Flinker, desde que tais valores sejam informados de forma clara antes da confirmação da operação correspondente.

A Flinker poderá, a seu exclusivo critério, revisar, alterar, criar, suspender ou descontinuar taxas, funcionalidades pagas, promoções ou modelos

comerciais, observada a divulgação adequada na plataforma.

9. CONDUTA DA EMPRESA CONTRATANTE

A empresa contratante compromete-se a manter comunicação ética, respeitosa e profissional com os prestadores de serviço temporário e com a própria Flinker. Não serão toleradas condutas abusivas, humilhantes, assediadoras,

discriminatórias, ofensivas, violentas, intimidatórias ou incompatíveis com a dignidade da pessoa humana.

A empresa contratante também se compromete a não manipular avaliações, não pressionar prestadores a operar fora da plataforma em desacordo com as políticas aplicáveis, não utilizar a plataforma para triangulações ilícitas, não solicitar documentos ou dados excessivos sem base legítima, não simular gigs, não cancelar contratações de forma abusiva

ou estratégica para fraudar o sistema de reputação, e não praticar qualquer conduta que afete a integridade do ecossistema da Flinker.

10. AVALIAÇÕES, COMENTÁRIOS E REPUTAÇÃO

A empresa contratante reconhece que a Plataforma Flinker utiliza mecanismos de reputação, incluindo notas, comentários, badges, histórico de gigs, verificações e outros sinais reputacionais, com a

finalidade de aumentar a confiança entre os usuários e organizar o ambiente digital. A empresa contratante poderá avaliar prestadores de serviço temporário após a conclusão dos gigs, devendo fazê-lo de forma honesta, objetiva e compatível com a experiência efetivamente vivenciada. É vedado o uso das avaliações para retaliar, coagir, ameaçar, manipular ou constranger prestadores.

A empresa contratante também está sujeita à avaliação pelos prestadores de

serviço temporário e reconhece que sua nota, comentários públicos, histórico de pagamentos, padrão de relacionamento e demais indicadores poderão influenciar sua visibilidade, capacidade de atrair prestadores e posição no sistema de match.

11. FORMALIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E OBRIGAÇÕES LEGAIS

A empresa contratante reconhece que os prestadores de serviço temporário podem

ingressar na plataforma apenas com CPF, sendo recomendável, mas não obrigatório para uso inicial da plataforma, que possuam MEI. A empresa contratante deverá observar sua própria política interna e a legislação aplicável ao decidir se exigirá ou não formalização adicional do prestador para determinado gig.

A Flinker poderá incentivar a formalização como MEI e disponibilizar conteúdos educativos, mas não se responsabiliza pelo

enquadramento tributário, pela regularidade fiscal, pela emissão de nota fiscal ou por obrigações acessórias das partes.

A empresa contratante permanece integralmente responsável por verificar se a contratação desejada exige documentação específica, formalização complementar, recolhimentos, controles internos ou cumprimento de normas setoriais, de segurança, sanitárias, regulatórias ou fiscais.

12. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA FLINKER

Na máxima extensão permitida pela legislação aplicável, a Flinker não garante a qualidade dos serviços prestados pelos prestadores de serviço temporário, a adequação de qualquer perfil às necessidades da empresa contratante, a regularidade integral dos documentos fornecidos por terceiros, a continuidade da

disponibilidade de determinados prestadores, a inexistência de falhas operacionais, a ausência de fraude, nem o resultado econômico de qualquer contratação realizada na plataforma.

A empresa contratante reconhece que todo uso da plataforma envolve riscos inerentes à contratação entre particulares e que a Flinker atua apenas como facilitadora tecnológica do encontro, da comunicação, da reputação e do processamento operacional

da transação.

13. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA FLINKER

Na máxima extensão permitida pela legislação aplicável, a Flinker não será responsável por danos indiretos, incidentais, especiais, emergentes, lucros cessantes, perda de oportunidade, perda de receita, danos reputacionais, danos morais ou prejuízos decorrentes da relação entre a empresa

contratante e o prestador de serviço temporário, da execução ou não execução do gig, da qualidade do serviço, da conduta do prestador, da conduta da empresa contratante, de falhas de terceiros, de indisponibilidade da plataforma, de chargebacks, de conflitos entre usuários ou de fatos fora do controle razoável da Flinker.

A Flinker também não responderá por passivos trabalhistas, fiscais, previdenciários, cíveis, regulatórios ou administrativos

que decorram da relação material entre a empresa contratante e o prestador de serviço temporário, salvo quando houver obrigação legal direta e incontornável especificamente atribuída à própria Flinker.

14. INDENIZAÇÃO E REGRESSO

A empresa contratante concorda em indenizar e manter indene a Flinker, suas controladoras, afiliadas, sócios, administradores,

representantes, empregados,
parceiros tecnológicos e
prestadores de serviço em
relação a quaisquer
reclamações, demandas,
prejuízos, perdas,
condenações, custos,
despesas e honorários
advocatícios decorrentes de
sua atuação na plataforma,
incluindo, sem limitação,
publicação irregular de gigs,
conduta ilícita, assédio, fraude,
inadimplência,
descumprimento da legislação,
violação de direitos de
terceiros, tentativa de

mascaramento de vínculo jurídico, falhas de segurança imputáveis à empresa contratante ou uso indevido da Plataforma Flinker.

15. SUSPENSÃO, BLOQUEIO E CANCELAMENTO

A Flinker poderá suspender, limitar, bloquear ou cancelar a conta da empresa contratante, sem aviso prévio, em caso de violação destes Termos, inadimplência, anomalia cadastral, fraude, risco à

plataforma, risco a terceiros, publicação de gigs irregulares, descumprimento reiterado de obrigações, manipulação de reputação, conduta incompatível com os padrões de integridade da Flinker, ordem judicial ou exigência legal.

A empresa contratante poderá solicitar o encerramento de sua conta, observadas as obrigações pendentes, retenções necessárias, registros obrigatórios e prazos legais de guarda de informações.

16. PROPRIEDADE INTELECTUAL E USO DA PLATAFORMA

Todos os direitos relativos à Plataforma Flinker, suas funcionalidades, sistemas, marcas, banco de dados, fluxos, conteúdos, layouts, materiais de treinamento, lógica operacional e demais ativos são de titularidade exclusiva da Flinker ou de seus licenciantes. A empresa contratante não poderá reproduzir, copiar, adaptar,

explorar economicamente,
extrair dados, praticar
engenharia reversa,
desenvolver concorrência
parasitária ou utilizar a
estrutura da plataforma para
fins diversos daqueles
autorizados nestes Termos.

17. PROVA DIGITAL E REGISTROS SISTÊMICOS

A empresa contratante
reconhece que logs, registros
eletrônicos, comunicações
realizadas dentro da

Plataforma Flinker, comprovantes de pagamento, registros de geolocalização, histórico de gigs, capturas de tela, registros de auditoria e demais documentos digitais produzidos ou armazenados pela plataforma poderão ser utilizados como meios de prova válidos, nos termos da legislação brasileira aplicável.

18. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO

Estes Termos da Empresa Contratante serão regidos e

interpretados de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Eventuais controvérsias decorrentes de sua interpretação, validade, cumprimento ou execução serão submetidas ao foro legalmente competente, sem prejuízo da utilização prévia dos canais de atendimento e resolução amigável disponibilizados pela Flinker. Se você quiser, eu posso agora elaborar o **Termo do Prestador de Serviço Temporário**, que é onde a blindagem anti-vínculo pode ficar ainda mais forte e

mais específica.